



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב פארן 4 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד צבי רוטנברג
מרחוב בן ציון 8 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים בתיק 167/11: 1. שרה גוטהרץ ת.ז. 69283240
2. יואן יוליאן גינור ת.ז. 369283240
מרחוב פארן 4 ירושלים

הנתבעת בתיק 168/11: טטיאנה וולוב ת.ז. 30641609
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק יצחקי
מרחוב סביון 47 גבע בנימין

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב פארן 4 ירושלים הבנוי על חלקה 57 בגוש 30246 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת היא נציגות הבית.

הנתבעים בתיק 167/11 הינם בעלים של דירה בבית (תת חלקה 30).

הנתבעת בתיק 168/11 היתה הבעלים של דירה אחרת בבית (תת חלקה 20).

התובעת טוענת כי הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם בעלות עבודות שבוצעו לשיפוץ וחיזוק האריחים ואבני הבניין החיצוניים. לטענת התובעת הנתבעים בתיק 167/11 חבים תשלום בסך של 10,000 ₪ בעוד הנתבעת בתיק 168/11 חבה בתשלום הסך של 6,000 ₪.

הנתבעת 1 בתיק 167/11 הגישה כתב הגנה ובו טענה כי ההחלטה לביצוע השיפוץ נתקבלה לאחר שנפל אריח אחד בלבד ולאחר מכן עד 3 אריחים. הבית חדש יחסית, לא כל הקירות פגומים והוחלט על ביצוע שיפוץ נרחב בעלות גבוה מאוד שלא לצורך. מרבית בעלי הדירות אינם גרים בבית ולהם קל יותר לשלם. בבית ישנן דירות העומדות לשימוש הועד וניתן לממן מהשכרתן את ביצוע העבודות. לנתבעת הוצאות משמעותיות לחייה היומיומיים ואף על פי כן הסכימה לשלם 5,000 ₪ בגין העבודות כאשר את יתרת התשלום ניתן לממן מתוך כספי השכרת הדירות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הנתבע 2 בתיק 167/11 לא הגיש כתב הגנה ולא התייצב לדיונים שנקבעו. אולם, מאחר והמדובר בבעלים משותף בדירה ביחד עם הנתבעת 1, מוצא אני לנכון להחיל גם עליו (ביחד ולחוד) את כל אשר ייקבע ביחס לנתבעת 1 בתיק הנ"ל.

הנתבעת בתיק 168/11 טענה בכתב ההגנה מטעמה כי קיבלה את הדרישה לתשלום רק עם כתב התביעה ביום 06.10.11 וזאת לאחר שכבר מכרה את דירתה ומסרה אותה לרוכש ביום 24.08.11. הנתבעת טוענת כי ידעה על הכוונה לבצע השיפוצים ולפיכך הסדירה את סוגיית תשלומם במסגרת הסכם המכירה של דירתה. הנתבעת נכחה באסיפה בחודש 01/11 אולם לטענתה הוחלט שם על קבלת מפרט טכני והצעות מחיר בלבד ולא אושרה העבודה. בישיבה זו היא גם התנדבה לסייע בבדיקת ההצעות לאור ידיעתה המקצועית כמהנדסת בניין. הנתבעת קיבלה לידה הצעות מחיר לבדיקה והעבירה התייחסותה לפיה המפקח צריך להיות עצמאי ויש לבצע השוואה לפי מחיר למ"ר. מאז לא קיבלה הנתבעת כל עדכון בנוגע להליכים וביום 18.05.11 מכרה את דירתה. לטענתה, על הנציגות לפנות לקונה של הדירה בהתאם להסכם המכר ומכל מקום הסכום הנתבע מופרז.

ביום 29.11.11 נערכו ישיבות מקדמיות בשני התיקים הנ"ל ובסיומם נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים כמו כן הוריתי על איחוד הדיון בתובענות.

מטעם התובעת הוגש תצהירו של חבר הנציגות דוד איון. הנתבעות הגישו תצהירים מטעמן.

ביום 27.03.12 נערכה ישיבת הוכחות ובסיומה סיכמו הצדדים בעל-פה את טענותיהם.

דיון

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**) קובע כי **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג"**.

ובהמשך קובע הסעיף - **"לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**.

אין, למעשה, מחלוקת בין הצדדים כי נדרש היה לבצע עבודות לתחזוקה של הקירות החיצוניים בבית. השאלה המרכזית העומדת להכרעה בתיק דנן הינה, אם כן, האם היקף העבודות שבוצע בקירות החיצוניים של הבית הינו בגדר **"החזקה תקינה"** של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שאף ללא קבלת הסכמת הנתבעים, היתה רשאית, וניתן אף לומר חייבת, התובעת לבצע את עבודות השיפוץ ועל הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בגין עבודות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שללא הסכמת הנתבעים לעבודות האמורות, לא ניתן לחייבם בעלות אותן העבודות.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן (רע"א 7112/93 צודלר בתיא ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550).

כך פוסק כבוד השופט דרורי בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 כי: "חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנהגה ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת החזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

המונח החזקה תקינה אינו בוחן רק ביצוע עבודות שבהן אלמנטים בטיחותיים. עבודות הקשורות בבטיחות המבנה הינן עבודות שמעצם טבען מהוות "החזקה תקינה" ועל כל בעלי הדירות להשתתף בעלותן. אולם, במבחן תנאי הזמן והמקום כאמור, יתכנו עבודות בבית שהן בגדר "החזקה תקינה", אף שאין בינן לבין בטיחות המבנה כל קשר. כך, למשל, צביעת חדר מדרגות, החלפת תיבות דואר ואף התקנת אינטרקום עשויים להיות "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף וגם על בעל דירה המתנגד לעבודות אלו תוטל החובה להשתתף בעלותן.

לפיכך, את השיפוט דנן יש לבחון על פי תנאי הזמן והמקום כפי שאלו משתקפים מנסיבותיו הקונקרטיות ופרטיו של הבית, ולא דווקא האם המדובר בשיפוץ "בטיחותי" או "אסתטי". גם טיבו, טבעו וסביבתו של הבית משפיעים על תוצאות מבחן תנאי המקום והזמן כאמור.

לאור הוראות הדין וההלכות המוזכרים לעיל, עלינו לבחון את התובענות דנן.

הוכח בפני כי אריחים מהחפוי החיצוני של הבית נפלו. כך מאשרת הגב' גוטהרץ בכתב ההגנה מטעמה (סעיף 1). כך מאשרת גם הגב' וולוב בעדותה – "באסיפה השנייה שהייתי מיוחדש ינאר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

2011, היה דיון מה עושים, אם מעל החלונות או בכל הבניין, נפלה איזה אבן ומזה התחיל כל הסיפור" (עמוד 3 שורות 26-27). כך גם עולה מחוות הדעת המקצועית שנערכה עבור הנציגות.

הוכח בפני כי בעיות החיפוי החיצוני החלו עוד בשנת 2006 (נספחים 10-6 לתצהיר איון).

הוכח בפני כי נדרש היה לבצע עבודות בקירות חיצוניים של הבית – כך, חברת הביטוח כלל סירבה לבטח את הבית עד להסדרת הליקויים (נספח 3 לתצהיר איון). כך, הגב' וולוב מאשרת כי זומנה לאסיפה לקבלת החלטה בדבר התיקונים הנדרשים (ר' ציטוט לעיל). כך, מאשרת הגב' וולוב כי גם ביצעה ניתוח בדיקה של הצעות המחיר לביצוע העבודות ואף נתנה חוות דעתה בנוגע לעבודות אלו (סעיף 7-6 לכתב ההגנה).

מן הנספחים לתצהירו של מר איון עולה כי בטרם ביצע העבודות נקטה התובעת בכל הבדיקות המקובלות הנדרשות כדי להביא בפני בעלי הדירות את המצב העובדתי הנכון בנוגע להיקף העבודות הנדרשות.

בהקשר זה הוצגה בפני חוות דעת נכסי וישי בע"מ ייעוץ ופיקוח עבודות אבן מיום 02.05.10 ומפרט טכני (נספח 31-14 לתצהיר איון) (להלן: "חוות הדעת" ו- "המומחה" בהתאמה) מהם עולה כי החיפוי החיצוני אינו עומד בתקן וישנה סכנה גוברת לנפילת אבנים דבר המחייב ביצוע עבודות משמעותיות לחיזוק והחלפה.

חוות דעת זו לא נסתרה.

מעבר לעובדה כי מטעם הנתבעים לא הוגשה כל חוות דעת נגדית והם אף לא עמדו על חקירת המומחה בגין חוות דעתו או המפרט הטכני שהוכן, הרי שלמעשה גם הגב' וולוב לא חלקה על חוות הדעת האמורה – לא במסגרת האסיפה מיום 16.01.11 בה נכחה, לא בבדיקות שביצעה לאחר אותה אסיפה (בהעדר כל הערה מצידה בהקשר זה) ואפילו לא במסגרת ההליך דנן. **כל המחלוקת שהעלתה הגב' וולוב היתה בנוגע לעלויות ודרך הפיקוח ולא בקשר לטיב או מיהות העבודות שיש לבצע על פי חוות הדעת או המפרט.**

למעשה גם בידי הגב' גוטהרץ אין כל ראיה כי העבודה שבוצעה לא היתה נדרשת או הכרחית.

טענתה של הגב' גוטהרץ כי המדובר בבית "יחסי חדש" (סעיף 1 לכתב ההגנה) נדחית משהוכח כי המדובר בבית שנבנה לפני כ- 30 שנה. גם טענתה של הגב' גוטהרץ, ללא כל אסמכתא מקצועית, כי לא כל קירות הבית נפגעו, אין לה על מה שתסמוך. די להתבונן בתמונות הקירות החיצוניים (נספח 1 לתצהיר איון ובחוות דעת המומחה) כדי להבין כי הקירות החיצוניים של הבית חייבו טיפול. כך גם ההחרגה בפוליסת הביטוח של הבית מלמדת על בעיות בטיחותיות בחיפוי החיצוני.

הוכח בפני כי התקבלה החלטה כדין לביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

באסיפה הכללית מיום 26.01.10 הוחלט פה אחד על ביצוע תיקונים דחופים בחיפוי החיצוני מעל החלונות. בהקשר זה הוחלט גם להסמיך את הנציגות לבחור הצעת מחיר לביצוע ולגבות את הכספים לצורך האמור (נספח 43 לתצהיר איון). פרוטוקול זה לא נסתר על ידי הנתבעים והוכח גם כי נערך זימון כדין לאסיפה זו (נספח 42 לתצהיר איון).

ביום 16.01.11 נערכה אסיפה כללית של בעלי הדירות בה שוב הועלתה להצבעה השאלה בדבר היקף העבודות שיש לבצע בבית. במסגרת אסיפה זו הכריע רוב של בעלי הדירות על ביצוע שיפוץ כולל, חלף חיזוק אריחי האבנים מסביב לחלונות בלבד (נספח 46 לתצהיר איון). גם לאסיפה זו נערך זימון כדין (נספח 45 לתצהיר איון) ואף הגב' וולוב השתתפה בה.

הגב' וולוב טוענת בתצהירה כי באסיפה זו הוחלט על העברת הצעות מחיר ומפרט טכני (סעיף 15-16 לתצהירה). היא גם טוענת כי היא התנגדה לניתוח הצעות המחיר שהוצגו. דא עקא, אין, למעשה, כל טענה של הגב' וולוב כי לא התקבלה החלטה לביצוע העבודות בהיקף כולל כפי שבוצע. מעדותה עולה כי המחלוקת היתה בנוגע לעלות העבודה האמורה ואולי גם בנוגע לזהות המבצע אולם **בודאי שלא היתה כל מחלוקת בנוגע למהות והיקף העבודה אשר הוחלט כי יש לבצע.**

בהקשר זה גם יצויין כי אף לאחר שקיבלה לעיונה את החומרים, כל שהעירה הגב' וולוב (על פי נסיונה המקצועי) היה בנוגע לזהותו של המפקח על העבודות ובנוגע לקריטריון להשוואת הצעות המחיר (סעיף 7 לכתב ההגנה). **לא עלתה על ידה כל טענה כי אין מקום לבצע את העבודות בהיקף שנקבע,** וזאת על אף שהיא נכחה באסיפה הכללית מיום 16.01.11 וידעה כי הוחלט בה ברוב על ביצוע העבודה בהיקף הנרחב (בעלות מוערכת של כ- 600,000 ₪). במיוחד אמורים הדברים כאשר הגב' וולוב הינה בעלת מקצוע, מהנדסת בניין בהכשרתה. לו סברה, בזמן אמת, כי אין כל צורך בביצוע העבודות בהיקף שהוחלט, ברי כי לא היתה משתפת פעולה ומעירה הערות הנוגעות להתקשרות הקונקרטית לביצוע העבודה וסביר גם כי היתה פועלת לשינוי החלטת האסיפה הכללית, בין על ידי בקשה לזימון אסיפה חדשה ובין על ידי פניה לערכאות. אולם, **הגב' וולוב לא עשתה דבר בהקשר זה ולמעשה הפסיקה להתעניין בפרוייקט כטענתה, על אף שידעה כי הפרוייקט חי וקיים ועומד לצאת לדרך** ובהיקף שאושר.

ויודגש, החלטת האסיפה הכללית כאמור נתקבלה אחרי שהוצגה לבעלי הדירות חוות דעת המהנדס כאמור לעיל.

זאת ועוד. אין מחלוקת כי רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית (61 מתוך 63) שילמו את מלוא חלקם בהוצאות לביצוע העבודות. תשלום זה מהווה מעין הסכמה ממונית בהיותו אשורו של אסיפות בעלי הדירות מיום 26.01.10 ומיום 16.01.11.

כך גם נפסק גם בע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו): "כפי שציינתי במהלך הדיונים הזמנת המערערות לאסיפה הכללית לא הוכחה כמו גם הדיוק שברישום הנוכחים בפרוטוקול האסיפה הכללית. לאור האמור לעיל, נשאלת השאלה מה תוקפה של ההחלטה שהתקבלה באותה אסיפה. על פי האמור בתצהירו של מר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

אריה פישמן, מרבית בעלי היחידות שילמו את חלקם בהוצאות התיקונים מלבד המערערות ואדם נוסף, שעמו הגיעו המשיבות להסכמה בשלב מאוחר יותר. מכאן שרובם המכריע של בעלי היחידות אישרו בדיעבד את החלטת האסיפה, בין אם נכחו בה, בין אם לאו. יתרה מכך, ההחלטה נמסרה למערערות ולא הוכח כי השתיים פעלו לביטולה; נראה כי הסתפקו במחאה פאסיבית על ידי המנעות מתשלום. לאור האמור לעיל, סבורה אני כי הפגם שבאי זימון המערערות לאסיפה נרפא לאור האשרור בדיעבד ובהודעה שנמסרה להן על ההחלטה (ההדגשה שלי, א.ס.).

בנסיבות דנן, לא רק שרוב הברור של בעלי הדירות בבית שילמו את חלקם בהוצאות השיפוף, אלא שהוכח גם כי הנתבעים ידעו על העבודות המתוכננות ועל ההיקף הכספי שצפוי ואף על פי כן לא נקטו בכל פעולה להביא לשינוי ההחלטה או להפסקת העבודה באמצעות צו שיפוטי. למעשה הגב' וולוב מודה כי לאחר האסיפה מיום 16.01.11 ובדיקת החומרים על ידה היא זו שהפסיקה להתעניין, לאור מכירת דירתה.

וידוגש, הגב' וולוב היתה מודעת לחיוב הצפוי בעלויות השיפוף ולכן היא אף דאגה להסדיר סוגיה זו בהסכם המכר מול רוכשת דירתה (ר' סעיף 3 לכתב ההגנה). דא עקא, אין בכך כדי לפטור אותה מחובת התשלום בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין בתקופה בה היא היתה עדיין הבעלים של הדירה. מערכת היחסים שבין הגב' וולוב ובין רוכשת דירתה אינם מעניינה של התובעת דנן, אשר זכאית לדרוש את ביצוע התשלום מהנתבעת – בעלת בדירה במועדים הרלבנטיים. הנתבעת רשאית, כמובן, למצות את זכויותיה על פי הסכם המכר מול רוכשת דירתה בפני הערכאות המוסמכות.

כך גם ברור כי הגב' גוטהרץ ידעה על ההליכים והיקף השיפוף והחבות. לבד מהעובדה שאין היא מכחישה את החלטות האסיפה הכללית של בעלי הדירות או את מכתבי הדרישה שנשלחו אליה, הרי שהיא אף הסכימה "בזמן אמת" לשלם מחצית מחיובה – 5,000 ₪ (סעיף 4 לתצהיר).

אכן, ניתן היה להסתפק בעבודה שעלותה זולה בהרבה ואשר תוצאותיה זהות לתוצאות העבודה שנבחרה, ספק רב בעיני אם מבין כל 63 בעלי הדירות לא היו עוד כאלה אשר היו מצטרפים ל"זעקתם" של הנתבעים דנן. במיוחד כאשר לפי טענת הגב' גוטהרץ מרבית בעלי הדירות כלל אינם גרים בבית והאחרים, לטענת הגב' וולוב, הינם "קשישים שחיים מהיד לפה" (עמוד 4 שורה 41).

העובדה כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבעים אישרו את העבודות ושילמו את חלקם בהן, אך מחזקת את הקביעה כי המדובר בעבודה המתאימה והראויה ביותר לבית הספציפי ונסיבותיו. במיוחד נכונים הדברים כאשר היו בעלי דירות נוספים אשר התנגדו לביצוע העבודות בהיקף הנרחב באסיפה מיום 16.01.11 ולמרות זאת קיבלו על עצמם את החלטת הרוב, שילמו את מלוא חלקם ואישרו החלטה זו לביצוע.

יש להבהיר גם כי לא חלה על נציגות הבית (ובכלל האמור גם על רוב בעלי הדירות בבית) חובה לבחור דווקא בחלופת העבודה הזולה ביותר בנמצא. החובה היא לבחור בעבודה המתאימה והטובה ביותר בנסיבות, לרבות כזו ש"תחזיק" שנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

זאת ועוד. כאשר נדרש פתרון לליקוי ברכוש המשותף, ראוי כי פתורנו של אותו הליקוי יבוצע בדרך המקצועית הטובה ביותר בנמצא. תקן, כאשר הוא קיים, משקף דרך זו.

בהקשר דנן עולה מחוות דעת המומחה כי החיפוי החיצוני בבית, שנבנה לפני כ- 30 שנה, אינו עומד בדרישות התקן הקיימות כיום. השיפוץ על פי המפרט הטכני שהכין המומחה, מטרתו להעמיד את החיפוי החיצוני במצב תקין בהתאמה לדרישות התקן. התעלמות מהתקן, כאשר ברור כי ישנים ליקויים בחיפוי החיצוני ואריחים נופלים מקירות הבית, כמוה כ- "טמינת הראש בחול" חלף התמודדות עם מצבו הפיזי הלקוי של הבית.

בנסיבות כפי שעולות מחוות דעת המומחה, ניתן לאשר את ביצוע העבודה שנבחרה, אף אם עלותה גבוהה מאשר חלופות אחרות ואף אם היא רחבה יותר מהיקף העבודה הנדרש, בבחינת ל"הקדים תרופה למכה" ולמנוע נפילה עתידית נוספת של חיפויים מקירות הבית.

החיוב הנתבע הינו על פי תקציב מתוכנן. הוכח בפני כי בעלי הדירות האחרים בבית שילמו את חלקם על פי תחשיב המבוסס על תקציב צפוי לשיפוץ.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים או, מאידך, כי נדרשים כספים נוספים. **אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד.**

אף אם לנתבעים טענות בדבר חוסרים בביצוע או בנוגע ליתרת כספים בגמר חשבון סופי, אין בכך להוות הצדק להבדיל בין חובם של הנתבעים לתשלום חלקם בהוצאות לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית. **כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי כאמור, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה.**

הדברים נכונים גם בכל הקשור לטענותיה של הגב' וולוב ביחס לביצוע עבודות הסילר. ככל שהנתבעת טוענת לזכותה לקבלת החזר בגין הוצאותיה כאמור, עליה לנקוט בהליכים מתאימים ולהוכיח את תביעתה כדין (עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) וע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418). כך גם אם לטענתה זכאית היא להחזר כספים אלו מרוכשת דירתה. **בינתיים, עליה לשלם את חלקה היחסי באופן שווה לתשלום שבוצע על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית.**

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי העבודות שבוצעו בבית הינן בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף ועל הנתבעים לשאת, על פי חלקם, במימון עבודות אלו, על פי התקציב המאושר.

בכל הקשור לעלויות השיפוץ הרי שלבד מטענות בעלמא של הנתבעים כי המדובר בעלויות גבוהות, אין כל התייחסות בראיותיהם לעלויות ולסבירותן. גם לא הוגשה כל חוות דעת מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לכך יש להוסיף את העובדה כי התובעת התקשרה עם אנשי מקצוע שונים וניהלה מו"מ עם קבלנים כמפורט בתצהירים מטעמה (נספחים 48 עד 73). לפיכך, אין לי אלא לקבל את סבירות אותן הערכות, בפרט כאשר אלו אושרו ואושרו על ידי רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית אשר גם שילמו את חלקם בהוצאות.

יפים לענין זה גם דברי המלומד וייסמן בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף, עמ' 499: "אין זה סביר להניח כי כל שנחוץ כדי להשתחרר מחובת ההשתתפות בהוצאות הבית הוא להוכיח כי ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה המבוקשת במחיר נמוך כלשהו מזה שהוצא. הוצאה הנראית כסבירה מבחינתו של צרכן ממוצע, בתנאי שוק רגילים, תחייב בהשתתפות את בעלי הדירות גם אם ניתן היה להשיג את פעולת האחזקה בעלות נמוכה יותר. חובת הנאמנות שחבה בה הנציגות כלפי בעלי הדירות אינה מחייבת אותה לחתור לשיאים של חסכונות בניהול ענייני הבית המשותף. די ברמת התנהגות המקובלת על צרכן ממוצע וסביר. שאם לא תאמר כן יירטעו בעלי דירות מלשמש כחברי נציגות".

אין בידי גם לקבל את טענות הגב' וולוב אשר עלו לראשונה בתצהירה בנוגע לאי סבירות ההתקשרות עם הקבלן המבצע. לבד מהעובדה כי המדובר בהרחבת חזית מכתבי הטענות, הרי שגם הוכח בפני כי הקבלן נבחר לאחר עריכת בדיקה וקבלת המלצות (נספחים 62-73 לתצהיר איון) ואף נחתם הסכם הכולל, בין היתר, סעיפים בדבר נוהלי עבודה, פיקוח, אחריות לנזק וטיב, ביטוח וכיוצא"ב (נספחים 74-77 לתצהיר איון).

בחירת הקבלן המבצע וההתקשרות עימו נעשו תוך התנהלות סבירה המצופה מנציגות בית משותף, כפי שמתועד בנספחים השונים לתצהיר מר איון שלא נסתרו.

במסגרת עלויות השיפוץ נכללו גם רכיבים בגין חוות דעת המומחה ופיקוח. הוצאות כאמור נכללות, גם הן, כחלק מההוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף כאשר המדובר בשיפוץ בהיקף משמעותי כמו זה שבמקרה דנן. ויודגש, בשיפוץ הכולל גם אלמנטים בטיחותיים, ראוי שלבעלי הדירות יהיו אנשי מקצוע עצמאיים ובלתי תלויים אשר יסייעו ויפקחו על ביצוע העבודות על ידי הקבלן. במיוחד ראוי העסקתו של מפקח האחראי על תיאום ביצוע העבודות ותקינותם. במקרה דנן המפקח גם נתן תשואה בדרישות לביצוע התאמות, תיקונים והשלמות (נספחים 91-117 לתצהיר איון הכוללים דוחות פיקוח ודרישות/הוראות לביצוע).

התקשרות התובעת עם אנשי המקצוע במקרה דנן נעשתה באופן מקצועי ותקין, במטרה להביא לביצועה של העבודה הטובה ביותר שניתן. העסקת אנשי מקצוע, בפרט בהיקף שיפוץ משמעותי כמו זה שבוצע, הינה צעד ראוי, זהיר ונכון של בעלי הדירות.

לאור האמור לעיל עלינו לבחון, אם כן, מהו גובה החיוב אשר על כל אחד מהנתבעים לשאת בו בגין עלויות השיפוץ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הוכח בפני כי תקציב השיפוע לגביה מבעלי הדירות עמד על סך של 604,000 ₪ (סעיפים 10-11 לתצהיר איון).

אין מחלוקת כי עד עתה הוצא הסך של 579,476 ₪ על חשבון השיפוע, כאשר נותרו עוד הוצאות שטרם הוסדר תשלומם (עמוד 3 שורות 1-2). עוד בטרם שולמו כל הוצאות השיפוע כבר מיצתה הנציגות למעלה מ- 95% מהתקציב לגביה. משכך, יוצא כי תקציב השיפוע תואם למעשה את היקף הוצאות בפועל.

על פי עדות מר איון, חלוקת התשלומים בוצעה על פי גודל הדירות (עמוד 2 שורות 29-34). כך גם עולה ממכתבי הנציגות מיום 01.01.11 (נספחים 35 ו-38 לתצהיר איון). דא עקא, תקנון הבית דן קובע הוראות פרטניות לגבי שיעור חלוקת השתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית. סעיף 2 לתקנון המוסכם מפרט את החלקים החלים על כל דירה בגין חלקה בהשתתפות ההוצאות בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

על פי התקנון המוסכם, שיעור חלקה של תת חלקה 30 (דירת הנתבעים בתיק 167/11) בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הינו 11/667. לפיכך, חלקה בהוצאות השיפוע דנן עומד על סך של 9,961 ₪ (11/667 כפול 604,000).

על פי החלטת בעלי הדירות חלקה של תת חלקה 30 בשיפוע הינו 10,000 ₪ כפי שנתבע. ההפרש שבין חלקה המדויק של הדירה על פי התקנון, לבין הסכום שנגבה הינו כ- 0.3% בלבד. המדובר בזוטי דברים שאינם מצדיקים שינוי חלוקת התשלומים שבוצעה.

בכל הקשור לנתבעת בתיק 167/11, הרי שלא ניתן להתחשב בנסיבות האישיות שלה בקביעת שיעור חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית.

חלוקת התשלומים השוויונית בין בעלי הדירות ככלל ובין אלו ששילמו במועד ואלו שדחו את תשלומיהם עד לאחר מתן פסק הדין בעניינם בפרט, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות - "לקביעה זו משנה תוקף כאשר מדובר ביחסי הגומלין בין השוכנים בצל קורתו של בית משותף. יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים. לעתים קרובות עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים, בנוסף לכך, בקירבה פיסית הדוקה בין הצדדים..., המביאה לכך שפעולתו של האחד משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול, ברור אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של יושביו" (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

פריסת תשלומים וכל הסדר אחר המתחשב עם מצבם של הנתבעים צריכים לבוא כפרי של שיתוף פעולה והסכמה הדדית, ואין בפסיקה שיפוטית כדי לסייע בהקשר זה. אולם, ככל שהוסכם עם בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

דירות אחרים על הסדרי תשלומים, ראוי כי תשקול התובעת להחיל הסדר זהה גם ביחס לנתבעת הנ"ל.

משכך, על הנתבעים בתיק 167/11 לשלם לנציגות סך של 10,000 ₪ בגין העבודות שבוצעו.

על פי התקנון המוסכם שיעור חלקה של תת חלקה 20 (דירת הנתבעת בתיק 168/11) בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הינו 6/667. לפיכך, חלקה בהוצאות השיפוץ דנן עומד על סך של 5,433 ₪ (6/667 כפול 604,000).

בהקשר זה המדובר בהפרש של כ- 10% בין החלק היחסי בתשלום בו חבה הנתבעת לבין החלק היחסי בו חויבה בהתאם להסכמת בעלי הדירות. דא עקא, בהעדר הסכמה של בעל דירה לא ניתן לחייבו בתשלום בשיעור העולה על החיוב החל עליו בהתאם להוראות התקנון והדין (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי). גם לא ניתן לראות בהפרש של 10% כזוטי דברים שאינם מצדיקים התערבות בחלוקה שבוצעה.

משכך, חובה של הנתבעת בתיק 168/11 בגין העבודות שבוצעו יעמוד על סך של 5,433 ₪.

לפני סיום אתייחס בקצרה לעוד מספר "טענות הגנה" שהעלו הנתבעים במסגרת ראיותיהם.

בכל הקשור לטענה בדבר השתתפות נטענת של משרד השיכון והבינוי בעלות העבודות, הרי שלבד מטענה של הגב' וולוב בתצהירה, לא הובאה כל ראיה כי אכן הבית זכאי להשתתפות כנ"ל, ככל שישנה. ממילא אין כל טענה כי השתתפות זו ניתנה בפועל. לא ברור גם מדוע הגב' וולוב בחרה להעלות את הטענה האמורה רק במסגרת תצהירה, במהלך ניהול ההליך בפני, ולא טרחה להעלות אותה במהלך הדיונים שנוהלו לקראת ביצוע העבודות, בין באסיפה מחודש 01/11 (בה נכחה) ובין בהערות שמסרה בנוגע למסמכי השיפוץ, על מנת לאפשר ולסייע לבעלי הדירות למצות זכויותיהם.

זאת ועוד. אם זכאים בעלי הדירות להשתתפות כנ"ל ברי כי בידם אינטרס לגרום לכך שהנציגות תפעל לקבלתה, על מנת לצמצם את העלויות החלות על כל בעלי הדירות בבית. מובן כי אם תתקבל השתתפות כזו תהיה זכאית גם הגב' וולוב לקבלת החזר יחסי מתוך כספים אלו. אולם, עד לקבלת כספי ההשתתפות (אם וככל שיתקבלו) על בעלי הדירות (כולל הנתבעים) לשאת במימון המלא הנדרש לביצוע העבודות. הגב' וולוב רשאית כמובן לפעול במסגרת האסיפה הכללית כדי לחייב את הנציגות לפעול לקבלת ההשתתפות האמורה, אך אין באי קבלתה כדי להצדיק מתן פטור מתשלום מלא או חלקי.

גם כל טענותיה של הגב' וולוב בנוגע לחברת הניהול, לעיון במסמכי הנציגות (לא בנוגע להליכי השיפוץ) ולתשלומים השוטפים, אינם מעניינה של תובענה זו ואין כל צורך לדון בהם. ממילא המדובר בהרחבת חזית אסורה ביחס לכתבי הטענות לה התנגד ב"כ התובעת (עמוד 2 שורה 19).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 167/11 + 168/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לא הוכחה גם הטענה כי ניתן בכלל לרשום נציגות כמלכ"ר או כי ניתן היה לפטור את הנציגות מתשלום מע"מ. אלו טענות בעלמא ללא כל תמיכה עובדתית או משפטית.

גם טענתה של הגב' גוטהרץ כי בידי הנציגות דירות להשכרה בבית לא הוכחה. הטענה לא נתמכת בנסח הרישום של הבית ואף לא בעדותה של הגב' וולוב.

סיכום

1. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בתיק 167/11 ומחייב את הנתבעים - שרה גוטהרץ ת.ז. 69283240 ויואן יוליאן גינור ת.ז. 369283240, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את הסך של 10,000 ₪ לסילוק החוב הנתבע. כן ישלמו הנתבעים הנ"ל לתובעת סך של 711 ₪ בגין החזר אגרה. לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה 06.09.11 ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעים הנ"ל לשלם לתובעת סך כולל של 1,300 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך כולל שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

2. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בתיק 168/11 ומחייב את הנתבעת - טטיאנה וולוב ת.ז. 30641609, לשלם לתובעת את הסך של 5,433 ₪ לסילוק החוב הנתבע. כן תשלם הנתבעת הנ"ל לתובעת סך של 711 ₪ בגין החזר אגרה. לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה 06.09.11 ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעת הנ"ל לשלם לתובעת סך כולל של 800 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך כולל שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

3. בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי מחד בכך שהתיקים נוהלו עד תום כולל ניהול 2 ישיבות. מאידך, הדיון בתובענות אוחד ונחסכו הוצאות בגין ניהול כפול. התחשבתי גם בנתוני האישיים של הנתבעת 1 בתיק 167/11 ובעובדה כי התובענה כנגד הנתבעת בתיק 168/11 נתקבלה בחלקה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק מפסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"ג ניסן תשע"ב, 05 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין